

מסורת הש"ס

(א) כתובות סט., צ כתובות קא; קב; ג (א ובינה י"א; ד) [גליל מ"ח]; (ה) [נדפסו"ר אמ"ק]; (ו) [צ"ב מ.מ]; (ז) [נעטמ הדפוס],

גליון הש"ס

רש"י ד"ה ונבלה וכו' בשעת בגרות. זה זל"ע מהל:

הגהות הב"ח

(א) גמ' שניה וימרה א"ל כ"ל זאת ו נמחק:

מוסף רש"י

עד שמת הבן, ונפלה הירושה לפי הגנות (כתובות 100). שניה ויתרה. עשור נכסים ולא אמרין תטול עשור נכסים תחלה כמו שנטלה זו ואח"כ תחלקו, אלא על קדמה ונשאל זמנה ונת על הצט און עשור נכסים, שהי שמיטין שוות זמיתה (100). גדולה מזו. שאפילו ישעבדו תמן את הנכסים ופי כת פרנסה לטרוף לקומות וו סהנכסים נעין אמרת וימרה (100). פרנסה. מדוהל. (כתובות 100). בנותיהן גזירות מנכסים בני חורין. ולא ממשועבדים, דמתן אין מוילין לאסילת פירות ולנכח קרקעות ולמזון האשה והגנת מנכסים משועבדים, אמר גזירה. אומה הנת, מנכסים מושועבדים מנכס, שהיא כבעלת חוב. שיש לה עליון שטר ממוות (כתובות 98). מאי פסקא. בתמיה, וכו' דגרי פסוק הוא לחכמים שקינן לנת האשה ולא לגנות, ששנו סתם נכשנס צנוטין ניונות מבני חורין והיא ניונות ממשועבדים (שם קב). וכו' לא עסקינן בו. וכו' מי אפשר שהיה אף גנות בשעת קנין, כגון דגרשה ואהדרה וכנת לה התנאים הללו, ואפילו הי מן סתמא צנוטין ניונות מבני חורין והיא ניונות ממשועבדים (שם קב). וכו' דבתנאי בית דין. גני נוקמ דיהיון ליכי מילאי כו' (שם קב). צריי אתפסה. לפני ממוט מהס לנרות נכסים למוותיקין (שם). המוצא מציאה. ומחזירה ובעלת אומרים שלא מחזיר טולה, לא ישבע (לעיל ח).

מוסף פוספות

א. ור"ח מה פליג אמתני'. רש"י. ב. וקבל עליו אחריות עד כר אחרה קצבה. רש"י. ג. ויש לו קול. רש"י. ד. וקבל עליו אחריות. רש"י. כ"ע שם. ה. והלכך נפיק קלא אין אנןי הככר כן אפירות, וכו' דלמא כתובין קוצובין בעין. רש"י. ו. [דחא] כר מתרצינן הב"ע בשקנו מידו עולא נמי הוא דמתרין הכי וכו' להדינן לאקשניא גביינים נמי לעולא נמי אקשינן ומאי קשיא ודא עולא הוא דאמר כתובין חן אצל בני חורין ואינן כתובין אצל משועבדים אלמא לאו משום דלא כתיבא אלא משום דיעיק תקנתה הכי הויא. רש"י. אמס תמוס' הל"ש הטוס כלן דכשיתמי. וכן הוא תמנדיס ח"ל: הא לא מהני כתיבה בכתובת דליהנותו בעולם בשעת כתיבה.

קוצוין ואע"פ שאין כסוצין. ואית ליה דמלוה על פה שהיא קצונה טרפה ממשעבדי: ונטלה עישור נכסים. שזה משפט הגנות ° נשעת בגרות או נישולין לטול עישור נכסים בהנכסת פרנסת דגווייתן לצד מה שניזונו ממונות עד אותה שעה: ולא הספיקה שניה לגבות. פרנסתה

שלא ניסת: עד שמת הבן. ונפלה

כל הירושה לפני שמיין: שניה ויתרה. איצדה עישור נכסים שלה ולא אמרין תיגבי עישור נכסים ברישא והשאר יחלקו צוה דטעמא דתקינז עישור נכסים כדי שתהא לגבות פרנסת נישולין והא איכא טפי:

ו**אמר לו ר' חנינא**. וכי מפני שקדמה זו איצדה זו: גדולה מזו אמרו. שאפילו מכר האח את הנכסים:

מוילין. מיד הלקוחות העישור לפרנסה ואע"פ שאין מוילין ממונות ממשעבדי: ואם אמרם **שניה וימרה**. מפני שלא הספיקם והלא נשעבדו של אחרים שהיא גדולה מזו לא אמרו שתפסיד ועכשיו שהן צפינו תפסיד. אלמא שמעינן לר' חנינא קוצים טרפי ממשעבדי אף על פי שאין כסוצין כגון זו: **מיקץ קיילא**. עשור: דאזי לה קלא. משעת שמת האב הכל יודעין שהנת נוטלת עישור נכסים: **מזו צנוטין ניונות** כו'. הנושא את האשה ופסקה עמו לזון את בתה חמש שנים וגירשה בתוך חמש שנים ונשאת לאחר ופסקה עמו כמו כן חייב לזונה חמש שנים אחד וזה וא' נותן לה דמי מוונות מתו צנוטיהן ניונות מנכסים בני חורין דקדמת מתניתין אין מוילין למזון האשה והגנות מנכסים משועבדים: והיא. אותה בת אשתו:

ניוונס מנכסים משועבדים כו'. אלמא כיון דקילי חמש שנים אע"ג דלא כתיבא גביא ממשעבדי כר' חנינא וקשיא לעולא: **נשקנו מידו**. וסתם קנין לכתיבה עמוד (דף י"א) **הכי צנוס נמי**. דהויא לה מיתה ליתמו ממשעבדי הויאל וצקנו מידו קא מיייר: **מאי פסקא**. מאי דעמיה דמנא וכי פסקא למילתיה דסתם מלן דפסיק הכי קנו מידו לנת אשתו ולא קנו לצמו: דלא **הויא**. שעדיין לא נולדה: **מי לא עסקינן כו'**. כלומר ומי לא משמע נמי מממתי' כגון דהוו צנמיה נשעת קנין: והיזי **דמי**. כגון דגירשה לאחר שולדו וז ממנה צנות: ואהדרה.

ופסקה עמו תנאים הללו דהא ממתי' סתמא מן: **וכי מגרע גרעה**. בתמיה: **כיון דבתנאי צ"ד קאלנה**. והוא נמי קנו מידו נותן לצ להשלים חוקה: **אימא לרי**. של מעות תפיסה צמותו להיות צידה לזון מהס: **אימאי**. אמרו אין מוילין לאכילת פירות מנכסים משועבדים: **צומן שקדם מקחו**. של לוקח שני זה שהראשון שלקח שדה הגוולה צא לחזור עליו: **לשצחו של לוקח ראשון**. שכשלקח זה השני מן המוכר עדיין לא השציח הלוקח הראשון את הקרקע הגוולה: **אבל קדם צמחו של ראשון כו'**. דמשעה צידחה והכל יודעים שנצחמיות מכרה לו יאל כל אחריות הקרקע עם צצחו ופירותיה על נכסי הגולן: **אלמא משום דלא קדים הוא**. ולאו משום קוצוין וכסוצין: **מפני תיקון העולם לפי שאין כסוצין**. ואם צאת לטרוף לקומות אף במלוה על פה אין לך אדם לוקח שדה מתצירו לפי שירא שמא יש עליו מלוה: **והלא אין קוצוין**. וצמה יש ללקוחות להזכר וצללו מיקון העולם נמי אין הדין לטרוף: **והלא אומר לא מלאכי אלא אחד נשבע**. דמפרש טעמא דלא מנתחי מוהדי והוא ליה טעמא של

זה טענת בני אחרים שאחד מהם ציד זה והדי הודה לו צנומקת: **לי והלא אומר מלאכי והחורסי לך אחד מן הרי זה נשבע**. שכן הוא שהחזיר לו האחד דהויא ליה נמי טענה ודאית ואף על פי שלא ראה כשנמלאס שהרי גם זה אומר כן והוא ליה הלץ מודה צנומקת טענה צדורה. והך סיפא נמי ר' יצחק אמרה ולא גרסינן צה תניא נמי הכי:

הניזקין פרק חמישי גיטין

נא.

אן דילמא קצובין אע"פ שאין כתובין. פי' צקוטנס ואית ליה דמלוה על פה גובה ממשעבדי ואין נראה דצהדיא מן בפרק גמ פשוט (צ"ב דף קעה). דגובה מנכסים בני חורין^א ומפרש ר"ת דהכל לא איירי במלוה אלא בשאר מילי דקצנה כגון פסק לזון את בתה חמש שנים^ב

דדוקא במלוה על פה לא גבי ממשעבדי משום דמלן דיוץ צלנעא יוצף אבל שאר מילי הוו כמכר^ג דלמתי' (צ"ב דף מה): המוכר שדה צעדים^ד גובה מנכסים משועבדים דמלן דמוזנן צפרהסיא מוזנ^ה: **אמר ר' חנינא** גדולה מזו בו. למאי דמסיק בפרק מליאת האשה (כתובות דף סט). דרבי יוחנן קיצלה מרבי (חנינא) הוה מלי למיפרך השמא דעבי למידק דקוצין לחודיה מהני ארבי יוחנן דלמר לעיל לפי שאין כסוצין ומיהו הסם דחויא צעלמא הוא ומסקנא דהכל ניהא: **בשקנו מידו**. פי' צקוטנס ודא:

כסוצין דסתם קנין לכתיבה עומד וקשה דל"כ אמאי פריך אי הכי צנות נמי הא לא מהני כתיבה צנות דלמר לעיל^א לכך נראה דקנין אלס טפי מכתביה^ב לכך פריך צנות נמי נהי^ג דכתיבה לא מהני קנין ליתניה: **אימר צריי אתפסה**. דוקא לגבי משועבדים^ד חיישינן אבל גבי צני חרי לא דלמרין בפרק שני דייני גזירות (כתובות קז): כררי לקטנה לא מתפיס וצריך עיון דלענין משעבדי חיישינן צמוונות טפי לכררי מצכמוצה דכמטצה נפרעת נשצוזה מנכסים משועבדים וממונות^א לא גבי כלל אפילו צשצוזה^ב ולענין בני חרי לא אפסכא דלענין ממונות ופי צלא שצוזה ולכמטצה צעי שצוזה דמתנן צפ' שני דייני גזירות (שם דף קד): מי שהלך למדינת הים ואשתו תוצעת מוונות חנן אומר תשצב כסוף ולא תשצב צמחיה^ג: **אלמא** משום דלא קדים הו**א**. פי' צקוטנס ולאו משום דקוצין וכסוצין וק' דל"כ כי מפני נחאי היא לא הוי רמי לן כי כמר ולא כמר וגרסה דלעולא^ד פריך דוקא ולמפשט נמי דרבי חנינא קוצוין אע"פ שאין כסוצין צצומן שקדם שצחו של ראשון^ה היינו קוצוין ואין כסוצין דכתיבה לא מהניא אע"ג ככנר צא השצח כיון דנשעת הכתיבה אכמי לא הוה^ו: **וכי** מה תקון העולם יש בו והלא אין קצובין. פי' צקוטנס ומן

הדין צלא מיקון העולם אין לגבות ממשעבדי כיון דאין קוצוין וקשה דהא ר' חנינא דלמר לפי שאין קצוין קאי לפרושי מפני מיקון העולם דמתני'^ז לכך נראה דה"פ קא תלית טעמא מפני מיקון העולם בכתיבה מה מיקון העולם יש צוה דלפילו הוו כסוצין לא גבי ממשעבדי דאין מיקון העולם תלוי בכתיבה אלא בקצינה^ח: **בייסינ לא** מינתחי מהדרי. ואפילו רבי (מאיר) צפ"ק דביא (דף י'): דלמר גבי כיסין זימנין דמיתעכל קיטרייהו היינו משום דליכא הוכחא שהינן מלאכי ולא מלא אלא מנה אבל הכא מי יימר דלא מלא אלא אחד^ט: **תניא נמי הכי**. פי' צקוטנס דלי"ג מנה' והך סיפא נמי ר' יצחק אמרה וגרס צסיפא דהך שני שורים קשורים מלאה לי והלא אומר מלאכי והחזרתי לך אחד מהם הרי זה נשבע וקשה ליהמניה צמנו דאי צעי אמר לא מלאכי אלא אחד ועוד^י לפי המסקנא^כ ר' יצחק דלמר כמלן אלא הכי גרסינן תניא נמי הכי שני שורים מלאה לי והלא אומר לא מלאכי אלא אחד אינו נשבע שני כיסין קשורים מלאה לי

שוורין מנפתי מהדרי. וטענת שמא הוא: **שני שורים קשורים מלאס** הו**א**. פי' צקוטנס ודאית ואף על פי שלא הוצות לי כל עיקר הדי נשבע פי' או לא היתה הטענה על המציאה כגון שנחביר בעדים שמצא אחרת ואלה הם טוענים על החזרה שזה אומר תחזרתי לך אחד מן ואינו חייב אלא אחד וזה אומר לא תחזרתי לי כלום מחזיר לו הא' שמודה שלא תחזיר ועל האחד שאומר כי תחזיר נשבע לו מפני שהוא מודה במקצת והוא טוענו טענה ודאית שאומר לא תחזרתי לי כלום ואילו היה זה כופר בכל שהיה אומר תחזרתי לך את שניהם היה פטור משובעה כדן כל האומר פרעתי אבל עכשיו שמודה במקצת ואינו כופר אלא במקצת חייב לישבע במה שכופר. ומקשה ולית ליה לר' יצחק המוצא מציאה לא ישבע מפני תיקון העולם פי' מדתקני מפני תיקון העולם ש"מ הא לאו הכי הוה מן דינא לאשבויעה וד"י אי דקא טעינ טענת ספק כגון שמצא מחזור ותחזירו לו ואמר יודיקאי מליאה דינרים הייתה לי עליו ושמא אתה מצאתה והא אין נשבעין על הספק כדתנן בשבועות (מה). ואלי נשבעין על הספק שלא בטענה השותפין והאריסין והאפוטרופוס וכו' ומפרש בגמ' (שם מה): שלא בטענת ודאי אלא בטענת ספק דדוקא אותם נשבעי' בטענת ספק מפני תיקון העולם אבל מידר אחריות לא והכא ספק הוא לו דשמא אדם אחר לקח הדיסקיא והניח החמור אלא ודאי דקא טעין ליה טענת ודאי כגון שמצא כיסו קשור ותחזירו לו והוא טוענ' כי' דינרים הוי לי שם והוא

עין משפט ונר מצוה

בב א מ"י פ"כ מהל' אשות הלכה ט סגנו לאון פא טו"ש"ע אה"ע ס' קיג טע"ז ח ט:

בב ב מ"י שם הלכה ז טו"ש"ע שם טע"ז ה: **בר** ג טו"ש"ע אה"ע ס' קיג טע"ז ז:

בה ד מ"י פכ"ג מהל' אשות הלכה יח טו"ש"ע אה"ע סימן קד טע"ז ד:

פסקי רי"ף

והפירות בפירוש יכולים להקחות לטעון לא סברנו שקבל עליו באחריות אלא גוף השרה ולא הפירות והשבח אבל אם כתב לו בפירוש אנו אקום וכו' הכי נמי דבבי הכל ממשעבדי: א"ל רבי אבא גלילא והא מון האשה והבנות כמאן דכתיבי דמי וקתני אין מוציאין פי' שהן תנאי ב"ד הנכתבים בכתובה ואע"ג דלא כתב לה ככתוביה דמי כדתנן בפ' נערה שנתפתחה (כתובות צב): א"ל הנהם מעיקרא שלא יוה איתקון כתוביה הם אצל נכסים בני חורין ואין כתובים אצל משועבדים על כך היתה תיקון ב"ד מעיקרא שלא יוה ניונות אלא מנכסים בני חרי ולא משעבדי שאי"ן אין לך אדם שיקנה שדה מחבירו אם מון אשתו ובניו עולמית חזרין עליו. ורבי חנינא אמר לפי שאין קצובים. פי' פליג אדערלא ואמר א"ג דכתב ליה הכי כיון שאינן קצובים לא גבי משועבדים ואין להקחות יכרולן' להזכר ולהניח לו מקום לגבות ממנו ומסתברא דהלכה כר' חנינא דאע"ג דכתב ליה אחריות בפירוש אפירות ואשכח אינם גובים ממשועבדים: **מתני'** המוצא מציאה וכו' אמר ר' יצחק שני כיסין קשורים צמאת לי והוא אומר לא מצאתי אלא אחי ישבע מפני שהוא טוענו טענה ודאי (וכה שפירש הרב הגדול חולק עליו שדרכה אם החזיר הכיס האחד פטור לגמרי לישבע) וכגון ששענו אחד מהחזיר לו הכיס האחד ואמר שני חיי קשורים וכיון שנמצאת האחד גם השני אתה צמאתה ששניהם היו קשורים ביחד זו היא טענת ודאי שנשבע עליה אבל אם הייתה הטענה קודם ששישב לו האבידה ואמר לו שני כיסים קשורים צמאת לי והוא אומר אחד מצאתי ולא יתר פטור מלהשבע ע"י מינו מינו דאי בעי אמר לא מצאתי כלום אבל אחי שהחזיר לו תחילה הכיס האחד ועכשיו טוענו טענת כרי כי שנים היו חייב לישבע ומפני שכבר החזיר לו מקודם לכן אינו נפטור שנשכשו בעת הטענה אין לו שום שום שיפטור. שני שורים קשורים צמאת לי והלא אומר לא מצאתי אלא אחד אינו נשבע פי' ואע"פ שהחזיר לו תחלה האחד ואח"כ טען לו זה כי שנים היו קשורים: מאי טעמא שוורים מיתחין אהדרי ואין זו טענת ודאית כיסים לא מנתחי אהדרי והיא לה טענת ודאית. תניא נמי הכי שני שורים קשורים מלאכי והחזרתי לך אחד מהם הרי זה נשבע וקשה ליהמניה צמנו דאי צעי אמר לא מלאכי אלא אחד ועוד^י לפי המסקנא^כ ר' יצחק דלמר לא מלאכי אלא אחד אינו נשבע שני כיסין קשורים מלאה לי

ו**שוורין מנפתי מהדרי**. וטענת שמא הוא: **שני שורים קשורים מלאס** הו**א**. פי' צקוטנס ודאית ואף על פי שלא הוצות לי כל עיקר הדי נשבע פי' או לא היתה הטענה על המציאה כגון שנחביר בעדים שמצא אחרת ואלה הם טוענים על החזרה שזה אומר תחזרתי לך אחד מן ואינו חייב אלא אחד וזה אומר לא תחזרתי לי כלום מחזיר לו הא' שמודה שלא תחזיר ועל האחד שאומר כי תחזיר נשבע לו מפני שהוא מודה במקצת והוא טוענו טענה ודאית שאומר לא תחזרתי לי כלום ואילו היה זה כופר בכל שהיה אומר תחזרתי לך את שניהם היה פטור משובעה כדן כל האומר פרעתי אבל עכשיו שמודה במקצת ואינו כופר אלא במקצת חייב לישבע במה שכופר. ומקשה ולית ליה לר' יצחק המוצא מציאה לא ישבע מפני תיקון העולם פי' מדתקני מפני תיקון העולם ש"מ הא לאו הכי הוה מן דינא לאשבויעה וד"י אי דקא טעינ טענת ספק כגון שמצא מחזור ותחזירו לו ואמר יודיקאי מליאה דינרים הייתה לי עליו ושמא אתה מצאתה והא אין נשבעין על הספק כדתנן בשבועות (מה). ואלי נשבעין על הספק שלא בטענה השותפין והאריסין והאפוטרופוס וכו' ומפרש בגמ' (שם מה): שלא בטענת ודאי אלא בטענת ספק דדוקא אותם נשבעי' בטענת ספק מפני תיקון העולם אבל מידר אחריות לא והכא ספק הוא לו דשמא אדם אחר לקח הדיסקיא והניח החמור אלא ודאי דקא טעין ליה טענת ודאי כגון שמצא כיסו קשור ותחזירו לו והוא טוענ' כי' דינרים הוי לי שם והוא

ו**שוורין מנפתי מהדרי**. וטענת שמא הוא: **שני שורים קשורים מלאס** הו**א**. פי' צקוטנס ודאית ואף על פי שלא הוצות לי כל עיקר הדי נשבע פי' או לא היתה הטענה על המציאה כגון שנחביר בעדים שמצא אחרת ואלה הם טוענים על החזרה שזה אומר תחזרתי לך אחד מן ואינו חייב אלא אחד וזה אומר לא תחזרתי לי כלום מחזיר לו הא' שמודה שלא תחזיר ועל האחד שאומר כי תחזיר נשבע לו מפני שהוא מודה במקצת והוא טוענו טענה ודאית שאומר לא תחזרתי לי כלום ואילו היה זה כופר בכל שהיה אומר תחזרתי לך את שניהם היה פטור משובעה כדן כל האומר פרעתי אבל עכשיו שמודה במקצת ואינו כופר אלא במקצת חייב לישבע במה שכופר. ומקשה ולית ליה לר' יצחק המוצא מציאה לא ישבע מפני תיקון העולם פי' מדתקני מפני תיקון העולם ש"מ הא לאו הכי הוה מן דינא לאשבויעה וד"י אי דקא טעינ טענת ספק כגון שמצא מחזור ותחזירו לו ואמר יודיקאי מליאה דינרים הייתה לי עליו ושמא אתה מצאתה והא אין נשבעין על הספק כדתנן בשבועות (מה). ואלי נשבעין על הספק שלא בטענה השותפין והאריסין והאפוטרופוס וכו' ומפרש בגמ' (שם מה): שלא בטענת ודאי אלא בטענת ספק דדוקא אותם נשבעי' בטענת ספק מפני תיקון העולם אבל מידר אחריות לא והכא ספק הוא לו דשמא אדם אחר לקח הדיסקיא והניח החמור אלא ודאי דקא טעין ליה טענת ודאי כגון שמצא כיסו קשור ותחזירו לו והוא טוענ' כי' דינרים הוי לי שם והוא

ו**שוורין מנפתי מהדרי**. וטענת שמא הוא: **שני שורים קשורים מלאס** הו**א**. פי' צקוטנס ודאית ואף על פי שלא הוצות לי כל עיקר הדי נשבע פי' או לא היתה הטענה על המציאה כגון שנחביר בעדים שמצא אחרת ואלה הם טוענים על החזרה שזה אומר תחזרתי לך אחד מן ואינו חייב אלא אחד וזה אומר לא תחזרתי לי כלום מחזיר לו הא' שמודה שלא תחזיר ועל האחד שאומר כי תחזיר נשבע לו מפני שהוא מודה במקצת והוא טוענו טענה ודאית שאומר לא תחזרתי לי כלום ואילו היה זה כופר בכל שהיה אומר תחזרתי לך את שניהם היה פטור משובעה כדן כל האומר פרעתי אבל עכשיו שמודה במקצת ואינו כופר אלא במקצת חייב לישבע במה שכופר. ומקשה ולית ליה לר' יצחק המוצא מציאה לא ישבע מפני תיקון העולם פי' מדתקני מפני תיקון העולם ש"מ הא לאו הכי הוה מן דינא לאשבויעה וד"י אי דקא טעינ טענת ספק כגון שמצא מחזור ותחזירו לו ואמר יודיקאי מליאה דינרים הייתה לי עליו ושמא אתה מצאתה והא אין נשבעין על הספק כדתנן בשבועות (מה). ואלי נשבעין על הספק שלא בטענה השותפין והאריסין והאפוטרופוס וכו' ומפרש בגמ' (שם מה): שלא בטענת ודאי אלא בטענת ספק דדוקא אותם נשבעי' בטענת ספק מפני תיקון העולם אבל מידר אחריות לא והכא ספק הוא לו דשמא אדם אחר לקח הדיסקיא והניח החמור אלא ודאי דקא טעין ליה טענת ודאי כגון שמצא כיסו קשור ותחזירו לו והוא טוענ' כי' דינרים הוי לי שם והוא

ו**שוורין מנפתי מהדרי**. וטענת שמא הוא: **שני שורים קשורים מלאס** הו**א**. פי' צקוטנס ודאית ואף על פי שלא הוצות לי כל עיקר הדי נשבע פי' או לא היתה הטענה על המציאה כגון שנחביר בעדים שמצא אחרת ואלה הם טוענים על החזרה שזה אומר תחזרתי לך אחד מן ואינו חייב אלא אחד וזה אומר לא תחזרתי לי כלום מחזיר לו הא' שמודה שלא תחזיר ועל האחד שאומר כי תחזיר נשבע לו מפני שהוא מודה במקצת והוא טוענו טענה ודאית שאומר לא תחזרתי לי כלום ואילו היה זה כופר בכל שהיה אומר תחזרתי לך את שניהם היה פטור משובעה כדן כל האומר פרעתי אבל עכשיו שמודה במקצת ואינו כופר אלא במקצת חייב לישבע במה שכופר. ומקשה ולית ליה לר' יצחק המוצא מציאה לא ישבע מפני תיקון העולם פי' מדתקני מפני תיקון העולם ש"מ הא לאו הכי הוה מן דינא לאשבויעה וד"י אי דקא טעינ טענת ספק כגון שמצא מחזור ותחזירו לו ואמר יודיקאי מליאה דינרים הייתה לי עליו ושמא אתה מצאתה והא אין נשבעין על הספק כדתנן בשבועות (מה). ואלי נשבעין על הספק שלא בטענה השותפין והאריסין והאפוטרופוס וכו' ומפרש בגמ' (שם מה): שלא בטענת ודאי אלא בטענת ספק דדוקא אותם נשבעי' בטענת ספק מפני תיקון העולם אבל מידר אחריות לא והכא ספק הוא לו דשמא אדם אחר לקח הדיסקיא והניח החמור אלא ודאי דקא טעין ליה טענת ודאי כגון שמצא כיסו קשור ותחזירו לו והוא טוענ' כי' דינרים הוי לי שם והוא

ו**שוורין מנפתי מהדרי**. וטענת שמא הוא: **שני שורים קשורים מלאס** הו**א**. פי' צקוטנס ודאית ואף על פי שלא הוצות לי כל עיקר הדי נשבע פי' או לא היתה הטענה על המציאה כגון שנחביר בעדים שמצא אחרת ואלה הם טוענים על החזרה שזה אומר תחזרתי לך אחד מן ואינו חייב אלא אחד וזה אומר לא תחזרתי לי כלום מחזיר לו הא' שמודה שלא תחזיר ועל האחד שאומר כי תחזיר נשבע לו מפני שהוא מודה במקצת והוא טוענו טענה ודאית שאומר לא תחזרתי לי כלום ואילו היה זה כופר בכל שהיה אומר תחזרתי לך את שניהם היה פטור משובעה כדן כל האומר פרעתי אבל עכשיו שמודה במקצת ואינו כופר אלא במקצת חייב לישבע במה שכופר. ומקשה ולית ליה לר' יצחק המוצא מציאה לא ישבע מפני תיקון העולם פי' מדתקני מפני תיקון העולם ש"מ הא לאו הכי הוה מן דינא לאשבויעה וד"י אי דקא טעינ טענת ספק כגון שמצא מחזור ותחזירו לו ואמר יודיקאי מליאה דינרים הייתה לי עליו ושמא אתה מצאתה והא אין נשבעין על הספק כדתנן בשבועות (מה). ואלי נשבעין על הספק שלא בטענה השותפין והאריסין והאפוטרופוס וכו' ומפרש בגמ' (שם מה): שלא בטענת ודאי אלא בטענת ספק דדוקא אותם נשבעי' בטענת ספק מפני תיקון העולם אבל מידר אחריות לא והכא ספק הוא לו דשמא אדם אחר לקח הדיסקיא והניח החמור אלא ודאי דקא טעין ליה טענת ודאי כגון שמצא כיסו קשור ותחזירו לו והוא טוענ' כי' דינרים הוי לי שם והוא

ו**שוורין מנפתי מהדרי**. וטענת שמא הוא: **שני שורים קשורים מלאס** הו**א**. פי' צקוטנס ודאית ואף על פי שלא הוצות לי כל עיקר הדי נשבע פי' או לא היתה הטענה על המציאה כגון שנחביר בעדים שמצא אחרת ואלה הם טוענים על החזרה שזה אומר תחזרתי לך אחד מן ואינו חייב אלא אחד וזה אומר לא תחזרתי לי כלום מחזיר לו הא' שמודה שלא תחזיר ועל האחד שאומר כי תחזיר נשבע לו מפני שהוא מודה במקצת והוא טוענו טענה ודאית שאומר לא תחזרתי לי כלום ואילו היה זה כופר בכל שהיה אומר תחזרתי לך את שניהם היה פטור משובעה כדן כל האומר פרעתי אבל עכשיו שמודה במקצת ואינו כופר אלא במקצת חייב לישבע במה שכופר. ומקשה ולית ליה לר' יצחק המוצא מציאה לא ישבע מפני תיקון העולם פי' מדתקני מפני תיקון העולם ש"מ הא לאו הכי הוה מן דינא לאשבויעה וד"י אי דקא טעינ טענת ספק כגון שמצא מחזור ותחזירו לו ואמר יודיקאי מליאה דינרים הייתה לי עליו ושמא אתה מצאתה והא אין נשבעין על הספק כדתנן בשבועות (מה). ואלי נשבעין על הספק שלא בטענה השותפין והאריסין והאפוטרופוס וכו' ומפרש בגמ' (שם מה): שלא בטענת ודאי אלא בטענת ספק דדוקא אותם נשבעי' בטענת ספק מפני תיקון העולם אבל מידר אחריות לא והכא ספק הוא לו דשמא אדם אחר לקח הדיסקיא והניח החמור אלא ודאי דקא טעין ליה טענת ודאי כגון שמצא כיסו קשור ותחזירו לו והוא טוענ' כי' דינרים הוי לי שם והוא

ו**שוורין מנפתי מהדרי**. וטענת שמא הוא: **שני שורים קשורים מלאס** הו**א**. פי' צקוטנס ודאית ואף על פי שלא הוצות לי כל עיקר הדי נשבע פי' או לא היתה הטענה על המציאה כגון שנחביר בעדים שמצא אחרת ואלה הם טוענים על החזרה שזה אומר תחזרתי לך אחד מן ואינו חייב אלא אחד וזה אומר לא תחזרתי לי כלום מחזיר לו הא' שמודה שלא תחזיר ועל האחד שאומר כי תחזיר נשבע לו מפני שהוא מודה במקצת והוא טוענו טענה ודאית שאומר לא תחזרתי לי כלום ואילו היה זה כופר בכל שהיה אומר תחזרתי לך את שניהם היה פטור משובעה כדן כל האומר פרעתי אבל עכשיו שמודה במקצת ואינו כופר אלא במקצת חייב לישבע במה שכופר. ומקשה ולית ליה לר' יצחק המוצא מציאה לא ישבע מפני תיקון העולם פי' מדתקני מפני תיקון העולם ש"מ הא לאו הכי הוה מן דינא לאשבויעה וד"י אי דקא טעינ טענת ספק כגון שמצא מחזור ותחזירו לו ואמר יודיקאי מליאה דינרים הייתה לי עליו ושמא אתה מצאתה והא אין נשבעין על הספק כדתנן בשבועות (מה). ואלי נשבעין על הספק שלא בטענה השותפין והאריסין והאפוטרופוס וכו' ומפרש בגמ' (שם מה): שלא בטענת ודאי אלא בטענת ספק דדוקא אותם נשבעי' בטענת ספק מפני תיקון העולם אבל מידר אחריות לא והכא ספק הוא לו דשמא אדם אחר לקח הדיסקיא והניח החמור אלא ודאי דקא טעין ליה טענת ודאי כגון שמצא כיסו קשור ותחזירו לו והוא טוענ' כי' דינרים הוי לי שם והוא

ו**שוורין מנפתי מהדרי**. וטענת שמא הוא: **שני שורים קשורים מלאס** הו**א**. פי' צקוטנס ודאית ואף על פי שלא הוצות לי כל עיקר הדי נשבע פי' או לא היתה הטענה על המציאה כגון שנחביר בעדים שמצא אחרת ואלה הם טוענים על החזרה שזה אומר תחזרתי לך אחד מן ואינו חייב אלא אחד וזה אומר לא תחזרתי לי כלום מחזיר לו הא' שמודה שלא תחזיר ועל האחד שאומר כי תחזיר נשבע לו מפני שהוא מודה במקצת והוא טוענו טענה ודאית שאומר לא תחזרתי לי כלום ואילו היה זה כופר בכל שהיה אומר תחזרתי לך את שניהם היה פטור משובעה כדן כל האומר פרעתי אבל עכשיו שמודה במקצת ואינו כופר אלא במקצת חייב לישבע במה שכופר. ומקשה ולית ליה לר' יצחק המוצא מציאה לא ישבע מפני תיקון העולם פי' מדתקני מפני תיקון העולם ש"מ הא לאו הכי הוה מן דינא לאשבויעה וד"י אי דקא טעינ טענת ספק כגון שמצא מחזור ותחזירו לו ואמר יודיקאי מליאה דינרים הייתה לי עליו ושמא אתה מצאתה והא אין נשבעין על הספק כדתנן בשבועות (מה). ואלי נשבעין על הספק שלא בטענה השותפין והאריסין והאפוטרופוס וכו' ומפרש בגמ' (שם מה): שלא בטענת ודאי אלא בטענת ספק דדוקא אותם נשבעי' בטענת ספק מפני תיקון העולם אבל מידר אחריות לא והכא ספק הוא לו דשמא אדם אחר לקח הדיסקיא והניח החמור אלא ודאי דקא טעין ליה טענת ודאי כגון שמצא כיסו קשור ותחזירו לו והוא טוענ' כי' דינרים הוי לי שם והוא

ו**שוורין מנפתי מהדרי**. וטענת שמא הוא: **שני שורים קשורים מלאס** הו**א**. פי' צקוטנס ודאית ואף על פי שלא הוצות לי כל עיקר הדי נשבע פי' או לא היתה הטענה על המציאה כגון שנחביר בעדים שמצא אחרת ואלה הם טוענים על החזרה שזה אומר תחזרתי לך אחד מן ואינו חייב אלא אחד וזה אומר לא תחזרתי לי כלום מחזיר לו הא' שמודה שלא תחזיר ועל האחד שאומר כי תחזיר נשבע לו מפני שהוא מודה במקצת והוא טוענו טענה ודאית שאומר לא תחזרתי לי כלום ואילו היה זה כופר בכל שהיה אומר תחזרתי לך את שניהם היה פטור משובעה כדן כל האומר פרעתי אבל עכשיו שמודה במקצת ואינו כופר אלא במקצת חייב לישבע במה שכופר. ומקשה ולית ליה לר' יצחק המוצא מציאה לא ישבע מפני תיקון העולם פי' מדתקני מפני תיקון העולם ש"מ הא לאו הכי הוה מן דינא לאשבויעה וד"י אי דקא טעינ טענת ספק כגון שמצא מחזור ותחזירו לו ואמר יודיקאי מליאה דינרים הייתה לי עליו ושמא אתה מצאתה והא אין נשבעין על הספק כדתנן בשבועות (מה). ואלי נשבעין על הספק שלא בטענה השותפין והאריסין והאפוטרופוס וכו' ומפרש בגמ' (שם מה): שלא בטענת ודאי אלא בטענת ספק דדוקא אותם נשבעי' בטענת ספק מפני תיקון העולם אבל מידר אחריות לא והכא ספק הוא לו דשמא אדם אחר לקח הדיסקיא והניח החמור אלא ודאי ד